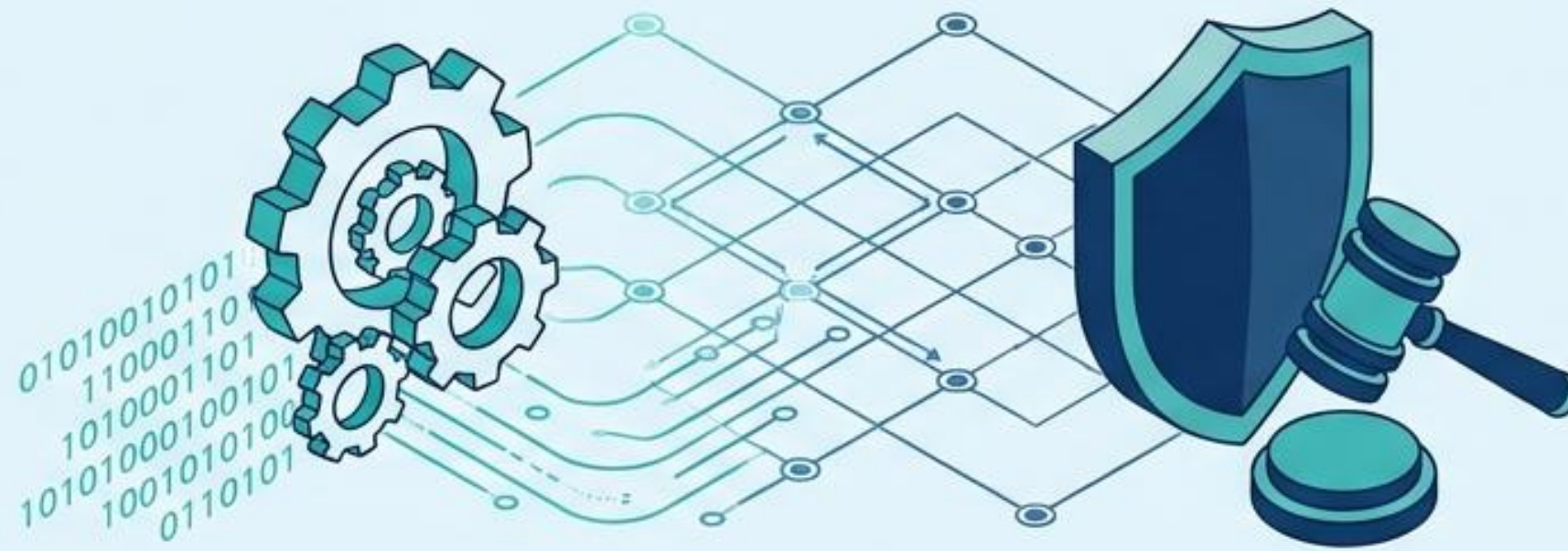


พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562



เปลี่ยน “ความปลอดภัยไซเบอร์” จากเรื่องเทคนิค... ให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานและผู้บริหาร



1. เหตุผล
(ทำไมต้องมีกฎหมายนี้)

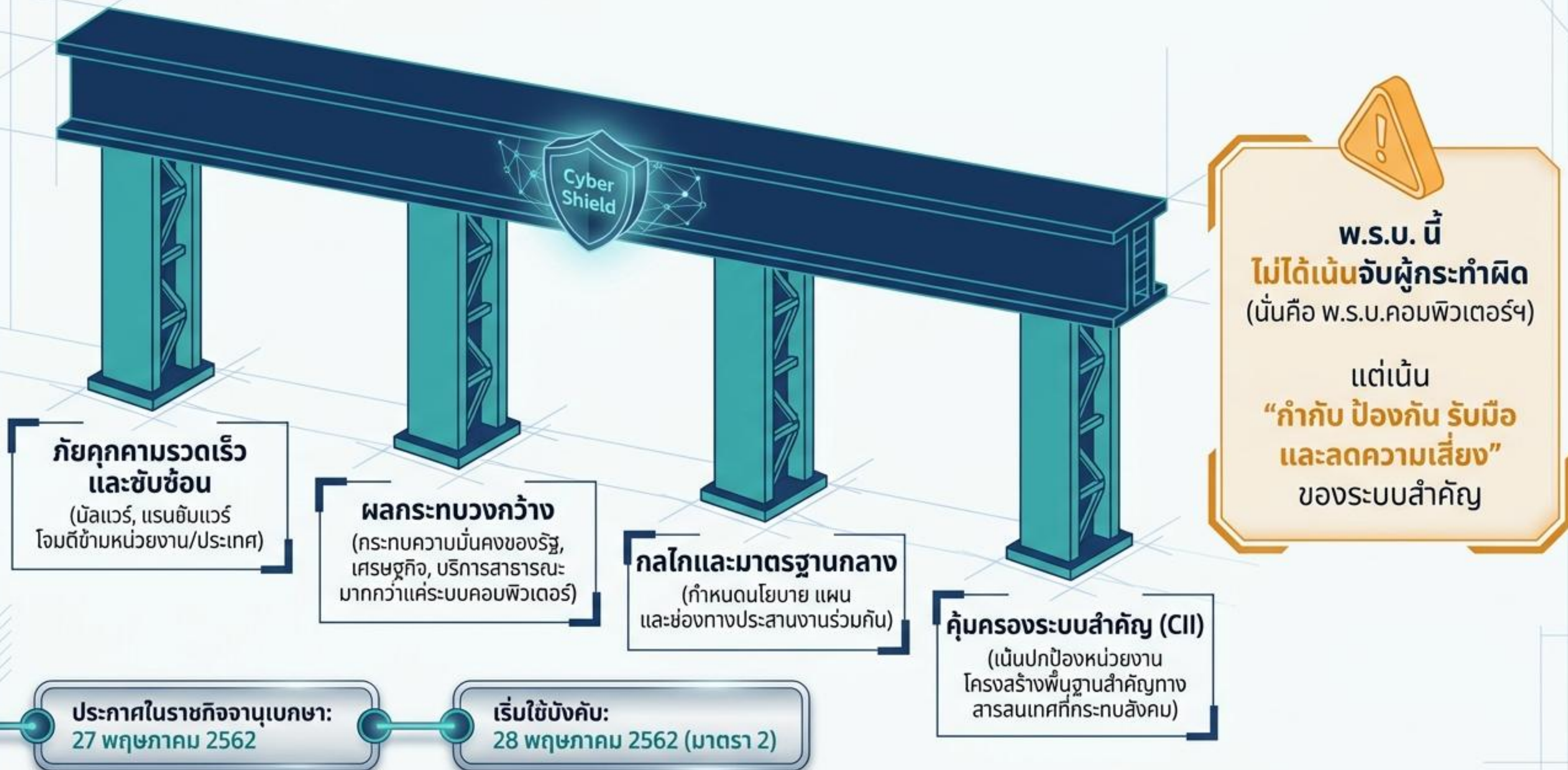


2. ผู้รับผิดชอบ
(ใครมีหน้าที่ตามกฎหมาย)



3. เหตุการณ์/โทษ
(ต้องทำอะไรเมื่อเกิดเหตุ)

โครงสร้างหลักการและเหตุผลของกฎหมาย



นิยามสำคัญ และ เลนส์คู่ในการมอง Cybersecurity



ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (ม.3):
เหตุการณ์ที่ทำให้ระบบ/ข้อมูล
เสียหาย ถูกแทรกแซง
หรือใช้งานไม่ได้



CII (ม.49):
ระบบบริการสำคัญของประเทศ
(การเงิน, พลังงาน,
สาธารณสุข ฯลฯ)



ระดับความรุนแรง (ม.60):
1. ไม่ร้ายแรง
2. ร้ายแรง
3. วิกฤติ



[มุมมองกฎหมาย]

เน้น “หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ”
ขององค์กร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวปฏิบัติ (ม.44-46)
การบริหารความเสี่ยง จัดการและรายงานเหตุ

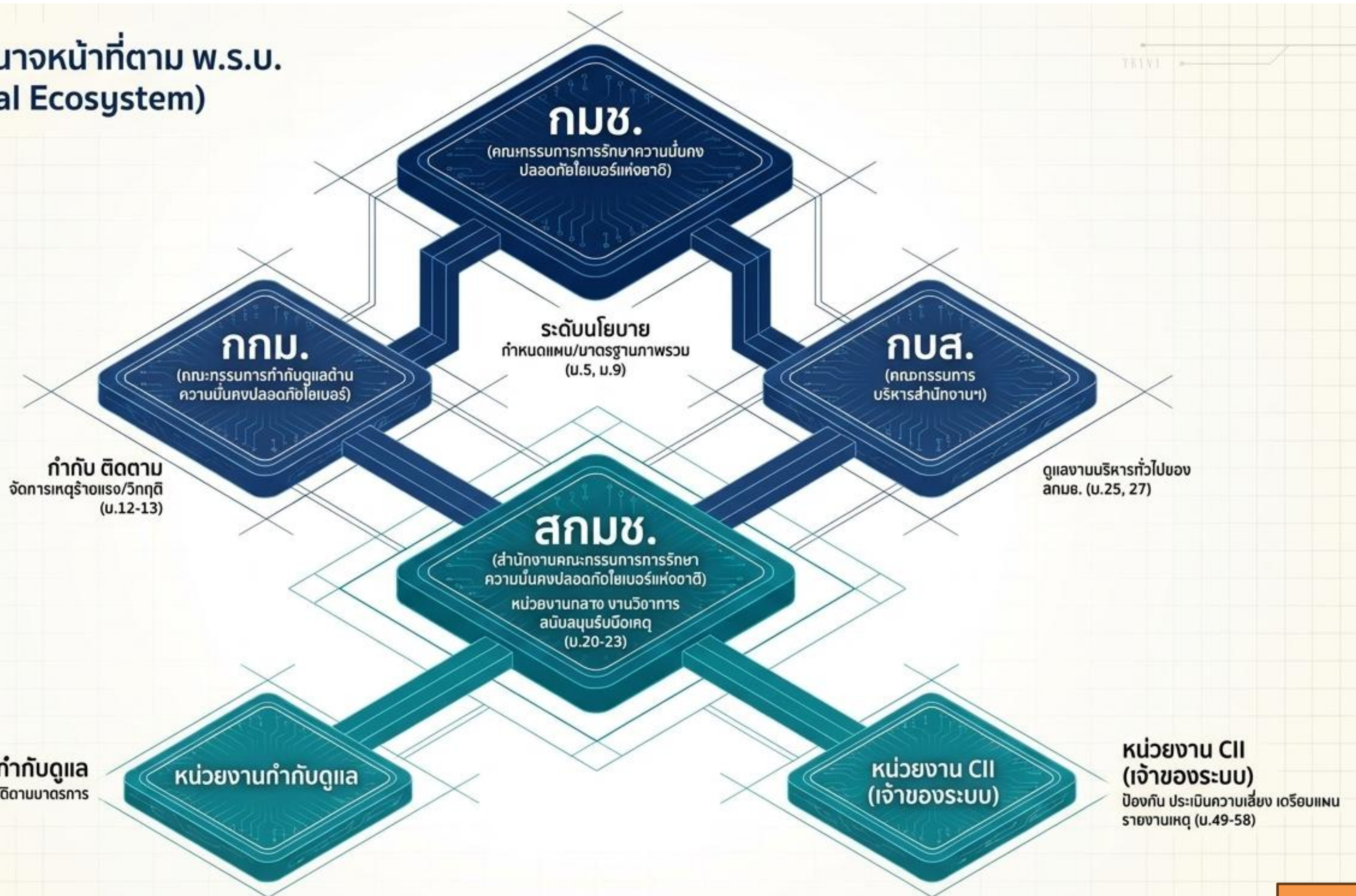


[มุมมองเทคนิค]

เน้น “เครื่องมือและกระบวนการ”
เพื่อรักษาความมั่นคง

ต้องมี Log, Monitoring, Incident Response,
Backup, และ Access Control

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. (The National Ecosystem)



องค์ประกอบผู้บริหารระดับประเทศ (The Decision Makers)

กมช. (คณะกรรมการระดับนโยบาย - ม.5)

- **ประธาน:** นายกรัฐมนตรี
- **กรรมการโดยตำแหน่ง:** รมว.กลาโหม, รมว.ดิจิทัลฯ, ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, พบ.ตร., เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- **กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:** ไม่เกิน 7 คน

กกม. (คณะกรรมการระดับกำกับดูแล - ม.12)

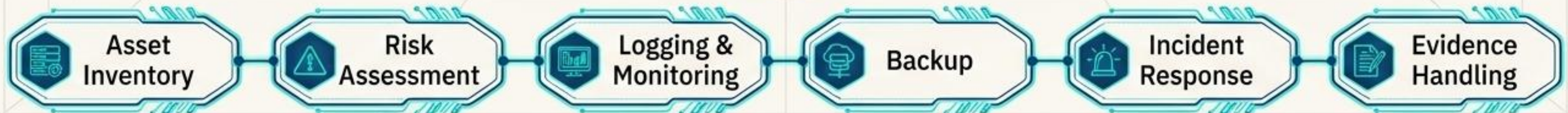
- **ประธาน:** รมว.ดิจิทัลฯ
- **กรรมการโดยตำแหน่ง:** ปลัด กต., ปลัดคมนาคม, ปลัดดิจิทัลฯ, ปลัดพลังงาน, ปลัดมหาดไทย, ปลัดสาธารณสุข, พบ.ตร., พบ.ทหารสูงสุด, เลขาธิการ สมช., พอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ผู้ว่าการ รปท., เลขาธิการ ก.ล.ต., เลขาธิการ กสทช.
- **กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:** ไม่เกิน 4 คน

เลขานุการร่วม: เลขาธิการ สกมช.
(ทำหน้าที่เลขานุการให้ทั้ง 2 คณะกรรมการ)

จากนโยบายสู่การลงมือปฏิบัติ (Duty Mapping Matrix)

หน่วยงาน	หน้าที่หลัก	มาตรา
กมช.	กำหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน และกำกับภาพรวมระดับประเทศ	ม.9
กกม.	ติดตามนโยบาย กำหนดแนวปฏิบัติ กำกับการรับมือเหตุร้ายแรง	ม.13
สกมช.	หน่วยงานกลาง จัดทำข้อมูล/มาตรฐาน ประสานงาน สนับสนุนหน่วยงาน	ม.20, ม.22-23
หน่วยงานกำกับ	ควบคุมกำกับภาคส่วน ประเมินและช่วยรับมือเมื่อได้รับแจ้งเหตุ	ม.45, ม.58
หน่วยงาน CII	จัดทำแนวปฏิบัติ ป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง แจ้งผู้ประสานงาน	ม.44-46, ม.49

การแปลงหน้าที่ตามกฎหมายเป็นงานปฏิบัติจริง
(Technical Reality)



กระบวนการรับมือเหตุการณ์คุกคาม (Incident Response Protocol)



Case Study

โรงพยาบาลถูก Ransomware

ระบบนัดหมาย/เวชระเบียนล่ม
กระทบบริการสาธารณสุขและชีวิตประชาชน

Case Study

ระบบธนาคารถูกโจมตี

ธุรกรรมหยุดชะงัก ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจระดับชาติ

Case Study

เว็บไซต์ถูก DDoS

ประชาชนเข้าใช้บริการไม่ได้
ต้องมีแผนรับมือและช่องทาง
ประสานงานฉุกเฉิน

บทกำหนดจำโทษ และ ความรับผิดตามกฎหมาย

ประเด็นความผิด (Offense)	โทษโดยสรุป (Penalty/Section)
เจตนา: เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่	จำคุกไม่เกิน 3 ปี / ปรับไม่เกิน 60,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม.70) 
ประมาท: เจ้าหน้าที่ประมาททำให้ผู้อื่นรู้ข้อมูล	จำคุกไม่เกิน 1 ปี / ปรับไม่เกิน 20,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม.71)
บุคคลภายนอก: นำข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ไปเปิดเผยโดยมิชอบ	จำคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 40,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ (ม.72)
การละเว้น: CII ไม่รายงานเหตุภัยคุกคามโดยไม่มีเหตุอันควร	ปรับไม่เกิน 200,000 บาท (ม.73)
การขัดขืน: ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก/คำสั่งศาล	ปรับ / จำคุก / ปรับรายวันตามระดับความฝ่าฝืน (ม.74-76)

ความรับผิดของผู้บริหาร (ม.77):

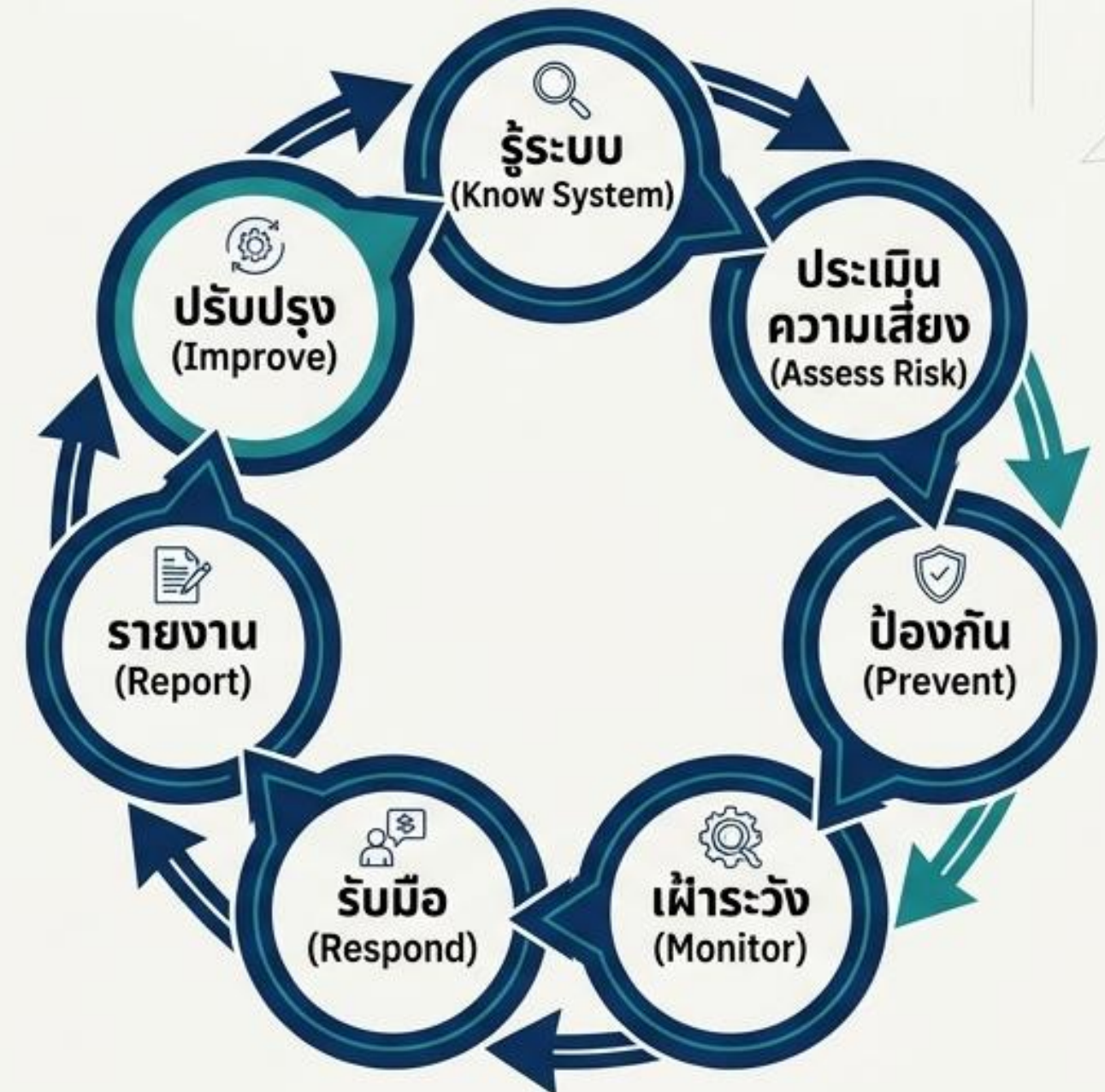
หากนิติบุคคลกระทำความผิดเพราะกรรมการ/ผู้จัดการสั่งการ (หรือละเว้นการสั่งการ) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องรับโทษด้วย

บทสรุป: จากหน้าที่ทางกฎหมาย สู่ วงจรความมั่นคงไซเบอร์

บทสรุปสำคัญ (Key Takeaways)

- 1. เหตุผล:** ภัยไซเบอร์กระทบความมั่นคงระดับชาติ ต้องมีกลไกกลาง
- 2. ผู้รับผิดชอบ:** กมช. (นโยบาย) -> กกม. (กำกับ) -> สกมช. (หน่วยกลาง) -> CII (ปฏิบัติ)
- 3. หน้าที่:** ตรวจพบ -> ประเมิน -> ควบคุม -> ประสานงาน -> รายงาน
- 4. ความรับผิด:** โทษครอบคลุมตั้งแต่การไม่รายงาน ข้อมูล การขัดคำสั่ง ไปจนถึงความรับผิดของผู้บริหาร (Executive Liability) ⚠

วงจรความมั่นคงไซเบอร์ (The Cycle of Resilience)



จำง่าย: พ.ร.บ. นี้ทำให้ “ความมั่นคงไซเบอร์” เป็นหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรสำคัญของประเทศ ไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายไอที